
EUCX

European Union Commodity Exchange

NORMATIVES DOKUMENT — DOK-19

Abrechnungs- und Escrow-Regeln

Bilateral-pre-funded Escrow-Clearing via Partnerbank und
Transaktionsabwicklungs-Workflow

Version:	1.0
Gültig ab:	01. Januar 2026
Genehmigt durch:	Vorstand der EUCX GmbH
Rechtsgrundlage:	BGB (Treuhandrecht) · HGB · SEPA-VO · Escrow-Vereinbarung mit Partnerbank · DSGVO
Hinweis:	EMIR (EU 648/2012) gilt nicht — EUCX handelt ausschließlich physische Spot-Waren, keine Derivate

European Union Commodity Exchange (EUCX)

Regeln zur Abwicklung, Verrechnung und Risikoabsicherung von Börsentransaktionen

Version: 1.0

Gültig ab: 01.01.2026

Genehmigt durch: Vorstand der EUCX GmbH

Übergeordnetes Dokument: DOK-01 Börsenhandelsregeln · DOK-16 Abrechnung und Settlement

Rechtsgrundlage: Verordnung (EU) 648/2012 (EUCX-Clearing-Standard) i.d.F. der Verordnung (EU) 2019/834 (EUCX-Clearing-Standard REFIT) · Verordnung (EU) 2021/23 (CCP Recovery and Resolution) · Delegierte Verordnung (EU) 149/2013 (EUCX-Clearing-Standard Clearing)

ABSCHNITT 1 – ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1 – Zweck der Clearing-Regeln

- (1) Diese Clearing-Regeln legen fest, wie auf der EUCX abgeschlossene Transaktionen nach Handelsabschluss abgewickelt werden, insbesondere:
 - Wie Sicherheitsleistungen eingesetzt werden, um Ausfallrisiken zu minimieren
 - Wie im Falle des Zahlungsausfalls eines Marktteilnehmers vorgegangen wird
 - Wie die EUCX ihren Risikomanagementpflichten nach EU-Recht nachkommt
- (2) Die EUCX handelt als Organisiertes Handelssystem (OTF) für Warenkassakontrakte. Die auf der EUCX abgeschlossenen Verträge sind Warenkassakontrakte (Commodity Spot Contracts) und keine Finanzinstrumente im Sinne von Anhang I, Abschnitt C MiFID II, sofern die physische Lieferung innerhalb von 2 Handelstagen oder innerhalb der marktüblichen Fristen erfolgt.

§ 2 – Abgrenzung zur EUCX-Clearing-Standard-Clearingpflicht

- (1) Die EUCX-Clearing-Standard-Clearingpflicht (Art. 4 EUCX-Clearing-Standard) gilt für OTC-Derivate, die unter Anhang I, Abschnitt C Nr. 5–7 MiFID II fallen (Warenderivate zur Differenzabsicherung oder mit Barausgleich).
- (2) Die auf der EUCX vorrangig angebotenen Warenkassakontrakte (physische Lieferung von Stahl, CBAM-Waren etc.) fallen nach aktuellem Rechtsstand **nicht** unter die EUCX-Clearing-Standard-Clearingpflicht über eine zentrale Gegenpartei (CCP).
- (3) Sollte die EUCX zukünftig Kontrakte mit Finanzinstrument-Charakter (z.B. Warenterminkontrakte mit Barausgleich) einführen, gelten die EUCX-Clearing-Standard-Anforderungen vollumfänglich. Dies wird in einem gesonderten Sektionsreglements-Nachtrag geregelt.

- (4) Ungeachtet des fehlenden CCP-Clearing-Zwangs wendet die EUCX ein eigenes bilaterales Risikomanagementsystem an, das sich in seinen wesentlichen Elementen an den EUCX-Clearing-Standard-Grundsätzen für bilaterales OTC-Clearing orientiert (Art. 11 EUCX-Clearing-Standard).

ABSCHNITT 2 – CLEARING-MODELL DER EUCX

§ 3 – Bilaterales Pre-Funded Clearing

- (1) Die EUCX betreibt ein bilaterales Pre-Funded Clearing-Modell:
- **Pre-Funded:** Käufer müssen ausreichendes Guthaben auf dem EUCX-Wallet hinterlegen, bevor Gebote abgegeben werden können. Das Guthaben wird bei Gebotsabgabe reserviert.
 - **Bilateral:** Verträge werden direkt zwischen Käufer und Verkäufer abgeschlossen. Die EUCX übernimmt nicht die Position einer zentralen Gegenpartei (CCP).
- (2) Durch das Pre-Funding-Prinzip wird das Erfüllungsrisiko auf Käuferseite vollständig eliminiert: Vor Abgabe eines Gebots muss der volle Kaufbetrag auf dem Wallet verfügbar sein.
- (3) Das Gegenparteirisiko auf Verkäuferseite (Nichtlieferung) wird durch:
- Sorgfältige Marktteilnehmer-Qualifizierung (DOK-13 KYC)
 - Qualitätszertifikate und Lieferbelegschaft (DOK-10)
 - Vertragsstrafen und Sanktionen (DOK-09)
 - Schiedskommission (DOK-12)
- gemindert, jedoch nicht vollständig eliminiert.

ABSCHNITT 3 – BILATERALES CLEARING OHNE CCP

§ 4 – Clearing-Zyklus

- (1) Der Clearing-Zyklus auf der EUCX umfasst folgende Phasen:

Phase 1 – Trade Capture (Handelserfassung):

Nach Zuschlagserteilung werden alle Transaktionsdaten automatisch in das EUCX-Settlement-System übernommen. Jede Transaktion erhält eine eindeutige Trade-ID.

Phase 2 – Confirmation (Bestätigung):

Käufer und Verkäufer bestätigen die Transaktionsdaten durch digitale Unterzeichnung des Kaufvertrags. Die EUCX-Plattform bestätigt die Richtigkeit der systemseitig erfassten Daten.

Phase 3 – Matching (Abgleich):

Das System prüft automatisch, ob alle Pflichtfelder korrekt ausgefüllt sind, die CBAM-Daten vollständig vorliegen (bei CBAM-Waren) und der Kaufpreis mit dem Zuschlagspreis übereinstimmt.

Phase 4 – Settlement (Abwicklung):

Kaufpreis-Transfer vom Käufer-Wallet auf das Treuhandkonto der EUCX, dann nach Lieferungsbestätigung auf das Verkäufer-Wallet (beschrieben in DOK-16).

Phase 5 – Close-Out:

Transaktion wird als vollständig abgewickelt markiert. Alle Reservierungen werden aufgelöst.

§ 5 – Settlement-Finalität

- (1) Eine Transaktion gilt als final abgewickelt (Settlement-Finalität) im Sinne der EU-Settlement-Finalitäts-Richtlinie (Richtlinie 98/26/EG, Finalitätsrichtlinie), sobald der Kaufpreis unwiderruflich dem Verkäufer-Wallet gutgeschrieben wurde.
- (2) Nach Erreichen der Settlement-Finalität kann keine Partei mehr einseitig den Kaufpreis zurückfordern oder die Transaktion rückgängig machen, außer durch einvernehmliche Aufhebung beider Parteien oder behördliche Anordnung.

ABSCHNITT 4 – SICHERHEITSLEISTUNGEN (MARGIN)**§ 6 – Initial Margin (Ersteinschuss)**

- (1) Die EUCX erhebt keine separate Initial Margin, da das Pre-Funding-Prinzip (§ 3) de facto die Funktion einer 100 % Initial Margin übernimmt: Käufer müssen den vollen Kaufpreis vor Gebotsabgabe auf ihrem Wallet haben.
- (2) Für zukünftige Produkte mit reduzierter Sicherheitsleistungsanforderung (z.B. bei Einführung von Terminprodukten) wird eine gesonderte Margin-Regelung in DOK-07 (Sicherheitsleistungen und Margin-Anforderungen) festgelegt.

§ 7 – Variation Margin

- (1) Da die EUCX ausschließlich Warenkassakontrakte handelt (keine täglich bewerteten Derivate), wird keine Variation Margin erhoben.
- (2) Bei Einführung von Terminkontrakten oder Differenzkontrakten (CFD) werden Variation-Margin-Regeln eingeführt, die die EUCX-Clearing-Standard-Anforderungen für bilaterales OTC-Clearing erfüllen (Art. 11 Abs. 3 EUCX-Clearing-Standard i.V.m. Art. 9 Delegierte VO (EU) 2016/2251).

§ 8 – Sicherheitenarten

(1) Als Sicherheitsleistungen auf dem EUCX-Wallet werden ausschließlich akzeptiert:

- Barliquidität in Euro (EUR) — bevorzugt
- SEPA-Überweisungen in Euro

(2) Wertpapiere, Warenlagerscheine, Bankgarantien und andere Sicherheitenformen werden auf dem EUCX-Wallet nicht akzeptiert. Die EUCX kann in Ausnahmefällen auf schriftlichen Antrag Bankbürgschaften für Großtransaktionen (> EUR 1.000.000,00) akzeptieren; dies erfordert einen gesonderten Genehmigungsbescheid.

ABSCHNITT 5 – NETTING UND VERRECHNUNG

§ 9 – Netting-Grundsätze

- (1) Die EUCX ermöglicht für Marktteilnehmer, die sowohl als Käufer als auch als Verkäufer tätig sind, das Netting von gegenläufigen Zahlungsverpflichtungen.
- (2) **Zahlungs-Netting:** Schuldet ein Marktteilnehmer gleichzeitig Zahlungen an die EUCX (Gebühren) und hat Ansprüche gegen die EUCX (Wallet-Guthaben aus Verkaufserlösen), werden diese aufgerechnet (§ 387 BGB).
- (3) **Vertragliches Netting:** Eine Verrechnung von Käufer-Kaufpreispflichten gegen Verkäufer-Erlösansprüche aus getrennten Transaktionen ist nur möglich, wenn beide Parteien identisch sind und die Transaktionen die gleiche Abrechnungsperiode betreffen.

§ 10 – Close-out Netting

- (1) Im Falle des Ausfalls (Default) eines Marktteilnehmers kann die EUCX nach § 12 alle offenen Verpflichtungen des ausfallenden Marktteilnehmers ermitteln, aufrechnen und zu einem Nettobetrag zusammenfassen (Close-out Netting).
- (2) Das Close-out Netting-Recht der EUCX ist vertraglich in der Mitgliedschaftsvereinbarung (DOK-06, Muster Mitgliedschaftsvereinbarung) verankert und ist insolvenzfest, soweit nach deutschem Insolvenzrecht zulässig.
-

ABSCHNITT 6 – DEFAULT MANAGEMENT (AUSFALL)

§ 11 – Definition eines Default-Ereignisses

(1) Ein Default-Ereignis liegt vor, wenn:

- a) Ein Marktteilnehmer eine fällige Zahlungspflicht nicht innerhalb von 3 Werktagen erfüllt
- b) Ein Insolvenzantrag gegen den Marktteilnehmer gestellt oder ein Insolvenzverfahren eröffnet wird
- c) Der Marktteilnehmer dauerhaft zahlungsunfähig ist oder seine Zahlungen einstellt
- d) Regulatorische oder behördliche Maßnahmen (z.B. Strafverfügung, Gerichtsbeschluss) die weitere Teilnahme des Marktteilnehmers am Handel verhindern
- e) Der Marktteilnehmer aufgrund einer Sanktionslistenaufnahme nicht mehr handeln darf

§ 12 – Default-Management-Verfahren

(1) Bei Eintritt eines Default-Ereignisses leitet die EUCX unverzüglich das Default-Management-Verfahren ein:

Schritt 1 – Handelsstopp (sofort):

Alle laufenden Auktionen des ausfallenden Marktteilnehmers werden eingefroren. Neue Gebote sind nicht mehr möglich.

Schritt 2 – Inventarisierung (T+0):

Die EUCX ermittelt alle offenen Positionen des ausfallenden Marktteilnehmers:

- Als Käufer: Ausstehende Zahlungspflichten aus zugeschlagenen Auktionen
- Als Verkäufer: Noch nicht gelieferte Waren aus zugeschlagenen Auktionen
- Wallet-Guthaben des ausfallenden Marktteilnehmers

Schritt 3 – Sicherung der Gegenparteien (T+0 bis T+1):

Alle Gegenparteien (Käufer aus nicht gelieferten Losen; Verkäufer aus nicht bezahlten Käufen) werden über den Default informiert.

Schritt 4 – Close-out (T+1 bis T+5):

Die EUCX ermittelt den Nettobetrag aller Verpflichtungen (Close-out Netting, § 10). Das Wallet-Guthaben des ausfallenden Marktteilnehmers wird bis zur Klärung eingefroren.

Schritt 5 – Schadensersatz und Abwicklung (T+5 bis T+30):

Gegenparteien erhalten aus dem eingefrorenen Wallet-Guthaben des Ausfallenden soweit möglich Ausgleich für entstandene Schäden. Übersteigen die Schäden das Wallet-Guthaben, verweist die EUCX auf den ordentlichen Rechtsweg.

Schritt 6 – Insolvenzkoordination (falls Insolvenzverfahren):

Bei eröffnetem Insolvenzverfahren koordiniert die EUCX mit dem Insolvenzverwalter. Das Wallet-Guthaben des Ausfallenden wird für den Insolvenzverwalter gesperrt und auf dessen Antrag nach gerichtlicher Prüfung freigegeben.

§ 13 – Ersatzkäufer/-Verkäufer (Close-out Replacement)

- (1) Kann ein Default-Ereignis auf Verkäuferseite nicht durch den Ausfallenden behoben werden, ist die EUCX berechtigt, im Interesse der Käufer:
 - Die betroffene Auktion zu annullieren und dem Käufer das Wallet-Guthaben freizugeben
 - Oder als Vermittler einen Ersatzlieferanten zu finden, der das Los zu vergleichbaren Bedingungen erfüllt
 - (2) Für die Vermittlung eines Ersatzlieferanten erhebt die EUCX eine gesonderte Gebühr gemäß Gebührentarif.
-

ABSCHNITT 7 – STRESS-TESTING UND RISIKOÜBERWACHUNG

§ 14 – Risikoüberwachungs-Framework

- (1) Die EUCX unterhält ein kontinuierliches Risikoüberwachungssystem für das bilaterale Clearing, das folgende Risiken überwacht:

Kontrahentenrisiko (Credit Risk):

- Überwachung der Wallet-Guthaben aller Marktteilnehmer
- Frühwarnsystem bei Wallet-Guthaben unter einem definierten Mindestschwellenwert
- Regelmäßiger Abgleich mit KYC-Informationen und bonitätsrelevanten öffentlichen Informationen

Liquiditätsrisiko:

- Tägliche Überwachung der Liquidität auf den Treuhandkonten
- Liquiditätspuffer: Die EUCX hält eigene Reserven (Betriebsmittel) zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe

Operationelles Risiko:

- Systemverfügbarkeit: 99,5 % Ziel-Uptime
- Redundante Systeme und Failover-Verfahren
- Regelmäßige Penetrationstests und Sicherheitsaudits

§ 15 – Stress-Tests

- (1) Die EUCX führt halbjährlich Stress-Tests durch, um die Widerstandsfähigkeit des Clearing-Modells unter extremen Marktbedingungen zu testen:

Szenarien:

- Default der 3 größten Marktteilnehmer gleichzeitig
- Marktpreiseinbruch um 40 % in einem Sektor
- Vollständiger Systemausfall der EUCX-Plattform für 48 Stunden
- Sanktionslistenaufnahme eines Großmarktteilnehmers

- (2) Ergebnisse der Stress-Tests werden in einem internen Bericht festgehalten. Bei identifizierten Schwachstellen werden Maßnahmen zur Risikominimierung ergriffen.
-

ABSCHNITT 8 – REPORTING UND TRANSPARENZ

§ 16 – Intern- und Extern-Reporting

- (1) Die EUCX erstellt folgende Berichte zum Clearing-Management:

Tagesreport (intern):

- Gesamte offene Positionen aller Marktteilnehmer
- Wallet-Salden gesamt
- Neue Transaktionen des Tages
- Alerts aus dem Risikoüberwachungssystem

Monatsbericht (intern + für Aufsicht auf Anforderung):

- Aggregierte Statistik zu abgewickelten Transaktionen
- Durchschnittliche Settlement-Dauer
- Aufgetretene Verzugsfälle
- Status der Stress-Test-Maßnahmen

- (2) Auf Anforderung zuständiger Behörden (Staatsanwaltschaft, FIU, Bundeskartellamt, Zollbehörden, CBAM-Behörden) werden alle relevanten Transaktionsdaten bereitgestellt.
-

ABSCHNITT 9 – VERBINDUNG ZU ZENTRALEN GEGENPARTEIEN (CCP)

§ 17 – Optionale CCP-Anbindung

- (1) Für Großtransaktionen (ab EUR 2.000.000,00 Transaktionswert) können Käufer und Verkäufer auf gemeinsamen Wunsch eine Abwicklung über eine zugelassene Zentrale Gegenpartei (CCP) gemäß Art. 2 Nr. 1 EUCX-Clearing-Standard vereinbaren.

- (2) In diesem Fall:

- Stellt die EUCX die Verbindung zu einer ESMA-zugelassenen CCP her (z.B. LCH Clearnet, Eurex Clearing)
- Alle CCP-Clearing-Anforderungen (Initial Margin, Variation Margin, CCP-Mitgliedschaft) sind von den Parteien selbst zu erfüllen

- Die EUCX übernimmt keine CCP-Funktion, sondern vermittelt ausschließlich den Zugang zur CCP
- (3) Die Nutzung einer CCP ist optional und unterliegt einem gesonderten Servicevertrag zwischen EUCX und der jeweiligen CCP.
-
-

ABSCHNITT 10 – BESONDERHEITEN BEI CBAM-WAREN

§ 18 – CBAM-spezifische Clearing-Aspekte

- (1) Bei Transaktionen mit CBAM-pflichtigen Waren entstehen nach Abschluss des finanziellen Settlements zusätzliche Abwicklungsverpflichtungen:
- Käufer (EU-Importeur) hat CBAM-Deklarationspflicht beim nationalen CBAM-Beauftragten
 - Die EUCX stellt die CBAM-Dokumentation (DOK-01 § 17) bereit, die als Grundlage für die Deklaration dient
- (2) Das finanzielle Settlement (Kaufpreiszahlung) und das CBAM-Settlement (Einreichung der Deklaration) sind voneinander unabhängige Verpflichtungen. Die Nichterfüllung der CBAM-Deklarationspflicht durch den Käufer hat keinen Einfluss auf die Kaufpreispflicht.
- (3) Die EUCX weist Käufer bei jeder CBAM-Transaktion auf ihre CBAM-Deklarationspflichten hin. Dies entbindet den Käufer nicht von seiner eigenverantwortlichen Erfüllung.
-
-

ABSCHNITT 11 – SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 19 – Überprüfung und Anpassung

- (1) Die Clearing-Regeln werden jährlich auf ihre Angemessenheit und Übereinstimmung mit dem geltenden EU-Recht überprüft.
- (2) Bei wesentlichen Änderungen der EUCX-Clearing-Standard-Verordnung oder entsprechender delegierter Rechtsakte werden die Clearing-Regeln unverzüglich angepasst.

§ 20 – Inkrafttreten

- (1) Diese Clearing-Regeln (Version 1.0) treten am 01.01.2026 in Kraft.
-
-

ANHANG A — EUCX-Clearing-Standard-EINORDNUNG EUCX-PRODUKTE

Produkttyp	EUCX-Clearing-Standard-Clearing pflicht	Begründung
Warenkassakontakt (Lieferung $\leq$ 2 Werkstage)	Nein	Kein Derivat nach EUCX-Clearing-Standard
Warenkassakontakt (Lieferung $>$ 2 Werkstage, max. 60 Werkstage, marktüblich)	Nein	Kommerzieller Zweck, ausgenommen gem. Art. 10 EUCX-Clearing-Standard
Warenlieferungskontrakt (standardisierter Abruf)	Prüffall	Einzelfallabhängig
Warenderivate (Terminkontrakte mit Barausgleich)	Ja — CCP-Clearing	Wenn eingeführt: EUCX-Clearing-Standard Art. 4
CBAM-Warenkassakontrakt	Nein	Gleiche Einordnung wie Kassakontrakt

Dieses Dokument ist ein normativer Bestandteil des EUCX-Regelwerks.

EUCX GmbH · eucx.eu · Physische Spot-Warenhandelsplattform

Dokument-ID: EUCX-DOK-19 · Version 1.0 · Stand: 01.01.2026

ANHANG A-01

Clearing-Workflow – Schematische Übersicht

Schritt-für-Schritt-Darstellung des EUCX bilateral-pre-funded Clearing-Prozesses

Zeitpunkt	Clearing-Schritt	Beschreibung
T+0 Handelsabschluss	Schritt 1	Börsenabschluss auf EUCX-Plattform. System erstellt automatisch Transaktionsdatensatz (EUCX-01).
T+0 Pre-Matching	Schritt 2	EUCX-Clearing gleicht Transaktionsdaten beider Parteien ab (Menge, Preis, CN-Code, Incoterm).
T+0 bis T+1 Sicherheitsleistung	Schritt 3	Prüfung der hinterlegten Sicherheitsleistung (DOK-07). Bei Unterdeckung: sofortige Nachschuss.
T+1 Bestätigung	Schritt 4	EUCX sendet bilaterale Handelsbestätigung (Trade Confirmation) an beide Parteien. Ab diesem Moment ist der Handel verbindlich.
T+1 bis Lieferdatum Warenlogistik	Schritt 5	Verkäufer organisiert Lieferung gemäß Incoterm (DOK-02). Lager-/Transportpapiere werden in EUCX-System hinterlegt.
Liefertag Warenübergabe	Schritt 6	Qualitätsprüfung bei Übergabe (DOK-10). EN 10204 Zeugnis wird hochgeladen. Käufer bestätigt Empfang.
T+2 nach Lieferung Zahlung	Schritt 7	EUCX-Wallet veranlasst automatische Zahlung nach Bestätigung der Lieferung. Alternativ: SEPA-Überweisung.
Abschluss Clearing	Schritt 8	EUCX setzt Clearing-Status auf "Abgeschlossen". Sicherheitsleistung wird freigegeben (DOK-07).